



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con los Sres. Jueces de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche y Dra. Cintia Graciela Gomez, de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN -Vocal Excusada- a fin de tratar el expediente caratulado: **"ABDALA, HECTOR RAUL CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE PRESCRIPCION ADQUISITIVA"**, Expte. N° FPA 11623/2017/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 30/07/2024, contra la sentencia del 29/07/2024.

El recurso se concede el día 13/08/2024, en fecha 23/08/2024 la parte demandada expresa agravios, los que son contestados por el actor el día 06/09/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 20/09/2024.

II- a) Que, el actor ocurre a la jurisdicción e interpone demanda ordinaria de adquisición de dominio por usucapión contra el Estado Nacional Argentino, sobre el inmueble sito en calle Pasaje José Mármol N° 1370 ex Barrio Militar Casa N° 9 de la ciudad de Federal, departamento Federal, provincia de Entre Ríos, de 900 metros cuadrados y plano de mensura n° 61976.

Fecha de firma: 20/12/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#30312117#440365599#20241220113542102

Relata que desde hace más de veinte años a la fecha ha ejercido la posesión "animus domini" del inmueble descripto, que el mismo es parte de un complejo de viviendas que pertenecían al Estado Nacional (Estado Mayor del Ejército) y constituían el ex Barrio Militar de Oficiales y Suboficiales de la ciudad de Federal y que ese grupo de casas fue vendido a la Cooperativa de Viviendas "San Jorge Limitada".

Manifiesta que aproximadamente en el año 1984 adquirió el inmueble al Sr. Formigoni quien no tenía escritura traslativa de dominio porque nunca fueron entregadas, pero que sí tenía la posesión, la que le fue cedida y continúa poseyendo hasta el momento de interponer la demanda.

b) Que, la parte demandada opone excepción de falta de legitimación pasiva, señala que el inmueble objeto de autos fue cedido a título precario a la Cooperativa de Vivienda Federal "San Jorge". Subsidiariamente contesta demanda, ofrece prueba y solicita se rechace la demanda.

c) Que, la Sra. Juez de grado, en lo que aquí interesa, rechazó la falta de legitimación pasiva, hizo lugar a la demanda interpuesta y declaró adquirido, por prescripción adquisitiva veintenal, el inmueble reclamado por el actor.

Fundó su decisión en que el Sr. Abdala acredita derechos posesorios sobre el inmueble en cuestión por más de veinte años con ánimo de dueño y sin que la parte accionada acreditase ningún acto sobre el mismo.

Impuso las costas a la parte accionada y difirió la regulación de honorarios.

Contra dicha decisión se alza la parte apelante.

III- a) Que, a la parte demandada le agravia que la magistrada de grado considere que el actor es continuador de la supuesta posesión adquirida por el Sr. Fornigoni, la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

cual no se encuentra acreditada, como tampoco la cesión y la venta al actor.

Argumenta que no se puede acreditar que haya una posesión con ánimo de dueño toda vez que el mismo accionante reconoce la propiedad del inmueble por el Estado Nacional.

Sostiene que la prueba no demuestra en forma cabal la posesión pública, pacífica e interrumpida durante más de veinte años invocada. Señala que se confunde tenencia con posesión lo que le causa un gravamen irreparable.

Mantiene la reserva del caso federal.

b) Que, la parte actora contesta agravios y por los argumentos que expone solicita que se rechace la apelación y se confirme la resolución impugnada, con costas.

IV- Que, en primer lugar, vale remarcar que sólo serán abordadas aquellas cuestiones que resulten conducentes para la solución del litigio ("Fallos" 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

V- a) Que, en lo que aquí interesa, cabe señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1897 prevé que: "La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley".

A su vez, el artículo 1899 establece: "Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de veinte años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión".

Atento ello, quien ha poseído un inmueble con ánimo de dueño y detentando una posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida por un plazo de veinte años, adquiere el dominio por prescripción adquisitiva.

Fecha de firma: 20/12/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#30312117#440365599#20241220113542102

Al respecto se ha señalado que "No interesa que no tenga título ni buena fe. Puede tratarse inclusive, de alguien que inicialmente fue usurpador, al que la ley beneficia olvidando su primer acto reprobable, ya que durante veinte años se ha comportado en forma tal que permitió mantener el inmueble en condición productiva, supliendo la incuria del verdadero propietario" (Bueres, J. Alberto -dirección-, Highton, Elena I. -coordinación-, "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", tomo 6B, editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 740).

c) Que, a los fines de la acreditación de la posesión pública, continua, pacífica e ininterrumpida, durante el plazo legal exigido para adquirir el dominio por prescripción, cabe destacar que la prueba debe ser valorada en forma conjunta, sin otorgar preponderancia a un medio en particular, y conforme las reglas de la sana crítica consagradas en el art. 388 del CPCCN.

A la luz de tales pautas, el plexo probatorio producido por la parte actora resulta suficiente para considerar operada la posesión veintañal al momento de la interposición de la presente acción.

Se valoran a tal efecto la ficha de transferencia y el plano de mensura (fs. 5/6) y las constancias de pago del impuesto inmobiliario a nombre del actor (fs. 26/27).

Asimismo, se ponderan la solicitud de servicio de televisión por cable de fecha 27/03/1988, los certificados de conexión de servicio eléctrico (fs. 19/20) y de libre deuda de la Municipalidad de Federal (fs. 25).

Es importante tener en cuenta lo comunicado por el Ejército Argentino en fecha 01/06/2022, al expresar que: "m mediante Resolución Nro. 1 del Consejo de la Vivienda - Ley 14.135 (Acta Nro. 587) del 16 de enero de 1984, se aprueba la venta directa efectuada a favor de la COOPERATIVA DE





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

VIVIENDA DE FEDERAL "SAN JORGE" (VIVIJORGE), y que fue instrumentada mediante boleto de compraventa de fecha 30 de mayo de 1984 "ad referendum" del PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN)." Asimismo, aclara que nunca se concluyó el trámite pertinente para completar las transferencias de los inmuebles que componen el bloque de viviendas.

A ello se suma el informe brindado por la Municipalidad de Federal el 31/10/2022 en el que consta que: "Que figura actualmente, como contribuyente en el registro N° 40003. Coop. V.F. (Abdala, Héctor Raúl) del inmueble ubicado en el grupo catastral 199, manzana 27 con domicilio parcelario Pasaje José Mármol N° 1370... que el registro fue dado de alta el 24/02/1984 y que existe plano de mensura de posesión a favor del sr. Abdala, Héctor Raúl DNI 7.284.518, registrado en la Dirección de Catastro de la Provincia el 24/04/2014 bajo N° 61976".

También se encuentra probada la coincidencia entre el domicilio del inmueble objeto de la litis y el domicilio familiar denunciado en la escuela de sus hijos en los años 1985, 1986, 1989, 1991 (cfr. fs. 15/18 e informe de la Escuela de Comercio "José Manuel estrada" del 19/10/2022).

Atento todo ello, se concluye que la parte actora ha acreditado el cumplimiento de los requisitos de posesión y tiempo exigidos para usucapir el inmueble reclamado en autos.

d) Que, frente a todo lo expuesto se concluye que, por un lado, tenemos a una persona que poseyó la cosa más años que los exigidos por la ley para usucapir, le hizo mejoras y pagó servicios; y por el otro, al Estado Nacional, propietario que durante años se desinteresó del inmueble, al no utilizarlo ni producir acción legal alguna para recuperar su posesión; además cabe destacar que en el año 1984 aprobó la venta directa del complejo de casas al



cual pertenece el inmueble en conflicto, sin que se completase el trámite.

e) Que, en sentido similar se ha expedido este Tribunal en la causa "NEYRA, SIXTA AGUSTINA CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", Expte. N° FPA 290/2014, sentencia del 30/08/2020.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada en todas sus partes.

VI- Que, en materia de costas corresponde imponerlas a la demandada por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

VII- Que, asimismo, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los Dres. Luis María HADDAD y Darío Rubén DE BATTISTA, en conjunto, en un 33% de los que oportunamente se les regule en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmas que sean en virtud del art. 30 de la ley 27.423. No se le regulan honorarios al letrado de la parte demandada atento lo dispuesto en el art. 2 de la ley citada.

Voto a la primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y confirmar en todas sus partes la sentencia dictada.

Se imponen las costas de esta instancia a la parte demandada por resultar vencida (art. 68, primer párrafo del CPCCN).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Se regula honorarios a los Dres. Luis María HADDAD y Darío Rubén DE BATTISTA, en conjunto, en un 33% de lo que oportunamente se les regule en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean en virtud del art. 30 de la ley 27.423. No se le regulan al letrado de la parte demandada atento lo dispuesto en el art. 2 de la ley citada.

Tener presente la reserva del caso federal. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, adhiere al voto precedente.

No siendo para más se dio por finalizado el acto labrándose la presente, la que es firmada por los Sres. Jueces de Cámara, por ante mí que doy fe.

MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

SENTENCIA

Paraná, 20 de diciembre de 2024.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y confirmar en todas sus partes la sentencia dictada.

Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, a los Dres. Luis María HADDAD y Darío Rubén DE BATTISTA, en conjunto, en un 33% de lo que oportunamente se les regule

Fecha de firma: 20/12/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#30312117#440365599#20241220113542102

en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y
firmes que sean en virtud del art. 30 de la ley 27423.

No regular honorarios al letrado de la parte
demandada atento lo dispuesto en el art. 2 de la ley
citada.

Tener presente la reserva del caso federal
efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la
Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 20/12/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#30312117#440365599#20241220113542102